



전세·월세 계약 전 확인 12가지

계약서에 사인하기 전에 종이 한 장으로 끝내는 순서입니다. 하나라도 이상 신호가 있으면 계약을 멈추고 공인중개사·법률구조공단(132)과 상담하세요. 시세보다 유난히 싸거나 계약을 서두르게 하는 매물은 특히 주의.

서류로 확인 계약서에 사인하기 전, 등기부등본과 건축물대장

- ☐ **01 등기부등본을 계약 직전 발급본으로 열람**
인터넷등기소, 열람 700원. 며칠 전 것은 안 된다
- ☐ **02 표제부 주소·동·호수·면적이 계약할 집과 일치**
다세대주택은 실제 호수와 등기상 호수가 다른 사고가 실제로 있다
- ☐ **03 갑구 소유자 = 계약 상대방 (신분증 대조)**
대리인이면 소유자의 위임장 + 인감증명서를 받는다
- ☐ **04 을구 근저당: 채권최고액 + 내 보증금을 시세와 비교**
채권최고액은 보통 대출금의 120~130%. 70%는 법정 기준이 아니라 1차 간이 기준
- ☐ **05 압류·가압류 / 가처분·가등기 / 신탁등기가 있으면 피한다**
압류·가압류는 빚 문제, 가처분·가등기는 소유권 다툼, 신탁은 신탁사 동의가 필요
- ☐ **06 건축물대장으로 위반건축물·주거용 여부 확인**
정부24에서 무료 발급

돈으로 확인 내 보증금보다 먼저 빠져나갈 돈이 있는지

- ☐ **07 시세·실거래가 확인**
국토부 실거래가·부동산 플랫폼. 시세보다 유난히 싼 매물은 특히 주의
- ☐ **08 다가구주택이면 선순위 세입자 보증금 합계 확인**
등기부에 안 나온다. 임대인 동의로 확정일자 부여현황·전입세대열람
- ☐ **09 임대인 국세·지방세 체납 확인**
임대인 동의로 미납국세 열람. 체납 세금은 내 보증금보다 먼저 변제된다
- ☐ **10 전세보증(HUG·HF) 가입이 가능한 집인지 확인**
가입이 안 되는 집은 그 자체가 위험 신호

사람과 잔금 중개사 확인, 그리고 돈을 보내기 직전

- ☐ **11 공인중개사 등록·공제증서(1억 이상) 확인**
국가공간정보포털에서 등록 조회, 공제증서 사본 받기
- ☐ **12 잔금 송금 직전에 등기부등본을 다시 열람**
"등기신청사건 처리 중" 표시가 보이면 무엇인지 확인될 때까지 송금을 미룬다



계약서에 넣으면 좋은 특약 문구 6가지

상황에 맞게 [] 안을 채워 쓰세요. 특약은 계약서에 **문구로 명시**되어야 효력이 있습니다.

대출 미승인 시 계약금 반환

“임차인의 전세자금대출이 금융기관 사정으로 승인되지 않을 경우, 본 계약은 무효로 하며 임대인은 수령한 계약금을 즉시 전액 반환한다.”

보증보험 가입 불가 시 계약 해제

“본 주택이 전세보증금 반환보증(HUG·HF) 가입이 불가능한 것으로 확인될 경우, 임차인은 계약을 해제할 수 있으며 임대인은 계약금을 전액 반환한다.”

근저당 등 권리변동 금지

“임대인은 잔금 지급일 익일까지 본 주택에 근저당권 등 새로운 권리를 설정하지 않는다. 위반 시 임차인은 계약을 해제하고 계약금의 배액을 청구할 수 있다.”

세금 체납 고지 의무

“임대인은 계약일 현재 국세·지방세 체납이 없음을 확인하며, 체납 사실이 확인될 경우 임차인은 계약을 해제할 수 있다.”

입주 전 수리 완료

“임대인은 입주일 전까지 [보일러·누수·곰팡이 등 구체 항목]을 수리 완료한다. 미이행 시 임차인은 수리비를 보증금 또는 월세에서 공제할 수 있다.”

보증금 반환 지연 배상

“임대차 종료 후 임대인이 보증금 반환을 지연하는 경우 연 [○]%의 지연이자를 지급한다.”

"보증보험 가입 불가 시 계약 무효" 특약을 임대인이 거부하면, 그 집은 다시 생각해 볼 이유가 됩니다.

계약 후에는 전입신고와 확정일자를 바로 받아 두세요. 이사 날짜를 넣으면 이런 기한이 D-day 순서로 나오는 무료 체크리스트가 isabiseo.com/checklist 에 있습니다.